

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 274/2539 นาย ปัญญา พันสนาชี
นาง เอมอร พันสนาชี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1516 (2) (ก) (ค)

การที่ภริยาร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของสามีเป็นการกระทำด้วยอารมณ์หึงหวงเนื่องจากถูกสามีทอดทิ้งและถูกทำร้ายทางจิตใจเพราะสามีไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นแม้ภริยาจะขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยแก่สามีก็เป็นเพียงวิธีการที่จะให้สามีเลิกมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นและเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดของสามีเองการกระทำของภริยายังไม่เพียงพอที่จะถือว่าได้กระทำการให้สามีได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงและได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินควรอันจะเป็นเหตุให้สามีฟ้องหย่าได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสกัน จำเลยทำหนังสือใบปลิวส่งไปตามสถานที่ราชการกล่าวหาว่าโจทก์จ้างวานฆ่าผู้อื่นแล้วเอาภริยาของผู้ตายเป็นภริยาตนทั้งไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของโจทก์ให้ลงโทษทางวินัยโดยกล่าวหาว่าโจทก์ยกย่องหญิงอื่นฉันทภริยาซึ่งไม่เป็นความจริง การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นเหตุให้โจทก์ต้องถูกผู้บังคับบัญชาสอบสวน ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงและได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินควร ขอให้

พิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน ให้จำเลยไปจดทะเบียนหย่ากับโจทก์ถ้าไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยมิได้ทำใบปลิวร้องเรียนกล่าวหาว่าโจทก์กระทำผิดทางอาญาแต่อย่างใด การที่โจทก์ถูกผู้บังคับบัญชาสอบสวนเกิดจากการกระทำของโจทก์เอง มิใช่จำเลยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนางประทุมเป็นการยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาและทำร้ายจิตใจของจำเลยการที่จำเลยได้ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของโจทก์เป็นการกระทำด้วยอารมณ์หึงหวงอันเนื่องมาจากถูกโจทก์ทอดทิ้งและถูกทำร้ายทางจิตใจ เพราะโจทก์ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น แม้จำเลยจะขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยแก่โจทก์ ก็เป็นเพียงวิธีการที่จะให้โจทก์เลิกมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นเท่านั้นส่วนโจทก์จะถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาของโจทก์ และเหตุก็เกิดขึ้นจากความผิดของโจทก์เอง ดังนั้นการกระทำของจำเลยยังไม่เพียงพอที่จะถือว่าได้กระทำการอันเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้

พิพากษายืน

(ชยันนาท พันทาวงศ์-สะสม ลีริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ